

CONTRATO PARTICULAR DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM QUITAÇÃO PARCIAL E PAGAMENTO PARCELADO

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

LEANDRO JEFERSON DE AGUIAR, brasileiro, portador do CPF nº 063.216.369-08, residente e domiciliado na Rua Lourival Luiz Gomes, nº 116, Bairro Areias, São José/SC, CEP 88113-835, doravante denominado simplesmente CREDOR,

e, de outro lado:

DIEGO FERNANDO FRANKEN BORTONCELLO, brasileiro, portador do CPF nº 080.795.739-99, residente e domiciliado na Avenida Cláudio Zacchi, nº 301, apartamento 302, Bairro Passa Vinte, Palhoça/SC, CEP 88132-060, doravante denominado simplesmente DEVEDOR,

têm entre si, de forma justa e acordada, o presente Contrato de Reconhecimento de Dívida com Quitação Parcial e Pagamento Parcelado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a formalização da dívida assumida pelo DEVEDOR junto ao CREDOR, oriunda da compra de um videogame Nintendo Switch 2, adquirido no valor de R\$ 4.499,90 (quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), realizada através de um cartão de crédito virtual Mastercard, de titularidade do CREDOR, emitido pelo banco Will, de numeração final 7679, parcelada em 12 (doze) vezes sem juros.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA QUITAÇÃO PARCIAL

2.1. O DEVEDOR, no ato da celebração deste contrato, entrega ao CREDOR os seguintes itens, de pleno acordo entre as partes, como forma de quitação parcial da dívida, no valor acordado de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais):

- 1 (um) Cartão de Memória SanDisk SDSQXAO-256G-ANCZN Nintendo Switch 256GB — Valor de referência: R\$ 156,00;
- 1 (um) Controle Joystick Sem Fio Nintendo Switch Pro Controller Black — Valor de referência: R\$ 480,00;
- 1 (uma) Bolsa de Transporte para Nintendo Switch — Valor de referência: R\$ 159,00;

- 1 (um) Console Nintendo Switch Oled 64GB Standard Branco e Preto — Valor de referência: R\$ 2.799,00.

2.2. As partes declaram que os bens entregues foram recebidos em perfeito estado e ficam definitivamente incorporados ao patrimônio do CREDOR, não cabendo qualquer restituição, indenização ou compensação futura.

CLÁUSULA TERCEIRA — DO SALDO DEVEDOR

3.1. Após a quitação parcial mencionada na cláusula anterior, resta um saldo devedor de R\$ 1.999,90 (um mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

3.2. O DEVEDOR reconhece, de forma irrevogável e irretratável, que deve ao CREDOR o valor descrito neste contrato, constituindo-se este instrumento em título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO DO SALDO

4.1. O saldo devedor será pago pelo DEVEDOR ao CREDOR em 12 (doze) parcelas mensais, fixas e sucessivas, no valor de R\$ 166,66 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) cada, com exceção da última parcela, que será no valor de R\$ 166,82 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), totalizando exatamente o saldo devedor de R\$ 1.999,90.

4.2. O vencimento da primeira parcela ocorrerá no dia 10/07/2025, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até a quitação total da dívida.

4.3. O pagamento será realizado preferencialmente via PIX, transferência bancária ou outro meio acordado entre as partes no ato de cada pagamento.

CLÁUSULA QUINTA — DA MORA

5.1. Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, até a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA SEXTA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 6.1. Este contrato obriga as partes, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.
- 6.2. As partes elegem o foro da comarca de Palhoça/SC, para dirimir qualquer questão oriunda deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- 6.3. As partes declaram que este contrato será assinado digitalmente, por meio de ferramenta eletrônica que garanta sua autenticidade, integridade e validade jurídica, produzindo os mesmos efeitos de um contrato físico, nos termos da legislação vigente.
- 6.4. O presente contrato é firmado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinadas digitalmente por ambas as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA ASSINATURA DIGITAL E VALIDADE JURÍDICA

- 7.1. As partes concordam que este contrato será assinado digitalmente, por meio de plataforma eletrônica que utilize certificados digitais ou outros mecanismos de validação que garantam a autenticidade, integridade, confidencialidade e não repúdio, nos termos da legislação brasileira aplicável.
- 7.2. As assinaturas digitais aqui aplicadas possuem plena validade jurídica, com amparo na Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), bem como no artigo 10, §2º da referida Medida Provisória, e na legislação civil vigente, reconhecendo-se a assinatura eletrônica como meio legítimo de manifestação de vontade das partes.
- 7.3. As partes declaram, desde já, que reconhecem o presente contrato, assinado digitalmente, como instrumento válido, eficaz e plenamente capaz de gerar obrigações e efeitos jurídicos, renunciando a qualquer alegação de invalidade por ausência de assinatura física ou de instrumento impresso.

CLÁUSULA OITAVA — DA GARANTIA EM CASO DE SINISTRO NA COMPRA

- 8.1. As partes acordam que, na hipótese de ocorrer qualquer sinistro relacionado à compra do Nintendo Switch 2, objeto deste contrato — incluindo, mas não se limitando a, não entrega, extravio, roubo, furto, fraude, cancelamento não autorizado da compra ou qualquer outro evento que impeça a efetiva entrega do bem ao DEVEDOR —, este contrato será considerado imediatamente anulado, não gerando qualquer efeito financeiro entre as partes.

8.2. Nesta hipótese, o CREDOR obriga-se a devolver ao DEVEDOR todos os itens recebidos a título de quitação parcial, descritos na Cláusula Segunda, em suas perfeitas condições, conforme o estado em que foram entregues.

8.3. No caso de impossibilidade de devolução de qualquer dos itens, seja por dano, perda, extravio, destruição, venda, alienação ou qualquer outro motivo, o CREDOR compromete-se a realizar o pagamento do valor correspondente, na quantia acordada entre as partes no presente contrato, qual seja, o montante de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devidamente corrigido pelo INPC ou outro índice oficial que vier a substituí-lo, até a data do efetivo pagamento.

8.4. Ocorrendo a hipótese prevista nesta cláusula, o CREDOR isenta o DEVEDOR de qualquer obrigação decorrente da compra realizada em seu cartão, assumindo exclusivamente a responsabilidade junto à instituição financeira emissora do cartão, bem como eventuais encargos ou ônus que dela decorram.

CLÁUSULA NONA — DAS COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES

9.1. Todas as comunicações, notificações ou solicitações entre as partes deverão ser realizadas por meio eletrônico, seja por WhatsApp, e-mail ou outra ferramenta que permita registro e comprovação de envio e recebimento, utilizando os seguintes endereços:

Leandro Jeferson de Aguiar: leandro.aguiar@outlook.com

Diego Fernando Franken Bortoncello: diegopacbr@gmail.com

9.2. Considera-se válida qualquer comunicação enviada para os endereços eletrônicos aqui mencionados, salvo prévia atualização formalizada pela parte interessada.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente.

Palhoça, 20 de junho de 2025.

Leandro Jeferson de Aguiar
CPF: 063.216.369-08

Diego Fernando Franken Bortoncello
CPF: 080.795.739-99